

Unechtes Unterlassungsdelikt — Prüfungsschema § 13 StGB

Allgemeiner Teil · Unterlassen — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Abgrenzung von Tun und Unterlassen

Vorab ist der strafrechtliche Anknüpfungspunkt zu bestimmen, denn nur bei einem Unterlassen ist über § 13 StGB zu prüfen. Die Rechtsprechung stellt bei mehrdeutigem Verhalten auf den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit ab; eine verbreitete Literaturansicht knüpft an den Einsatz von Energie in Richtung auf den Erfolg an. Liegt ein aktives Tun vor, ist das Begehungsdelikt vorrangig zu prüfen; das Unterlassen tritt dann regelmäßig zurück.

Beispiel: Vater V sieht zu, wie sein Sohn S im Pool ertrinkt, ohne einzugreifen, obwohl er hätte helfen können; Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit liegt im Nichteinschreiten, also im Unterlassen.

II. Objektiver Tatbestand

Geprüft wird der Tatbestand des jeweiligen Erfolgsdelikts in Verbindung mit § 13 I StGB.

1. Erfolgseintritt

Der tatbestandliche Erfolg des in Bezug genommenen Delikts muss eingetreten sein, etwa der Tod eines anderen Menschen bei § 212 StGB oder die Gesundheitsschädigung bei § 223 StGB. Ohne Erfolgseintritt kommt allenfalls ein Versuch des Unterlassungsdelikts in Betracht.

Beispiel: Die Mutter M füttert ihr Kleinkind K tagelang nicht, K verstirbt an Unterernährung; der tatbestandliche Erfolg — der Tod eines anderen Menschen — ist eingetreten.

2. Nichtvornahme der gebotenen Handlung

Der Täter hat die Handlung nicht vorgenommen, die zur Abwendung des Erfolges objektiv geboten war. Geboten ist die Rettungshandlung, die aus der Sicht eines besonnenen Beobachters die größte Erfolgsaussicht bietet; die Vornahme einer anderen, ungeeigneten Handlung steht dem Unterlassen gleich.

Beispiel: Bademeister B hätte den ertrinkenden Badegast O durch einen Sprung ins Wasser retten können, unternimmt aber nichts; er hat die objektiv gebotene Rettungshandlung nicht vorgenommen.

3. Physisch-reale Möglichkeit der Erfolgsabwendung

Dem Täter muss die gebotene Handlung im Tatzeitpunkt individuell möglich gewesen sein — er muss also nach seinen persönlichen Fähigkeiten und den äußeren Umständen zur Rettung in der Lage gewesen sein. Fehlt die Handlungsfähigkeit, scheidet ein Unterlassen im Rechtssinne aus.

Beispiel: Der schwer verletzte Passant P kann trotz eigenen Willens körperlich nicht zum ertrinkenden O schwimmen; ihm fehlt die individuelle Möglichkeit zur Erfolgsabwendung.

4. Quasi-Kausalität

Das Unterlassen ist quasi-kausal, wenn die gebotene Handlung nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfielen. Da es sich um einen hypothetischen Verlauf handelt, ist die Formel der *conditio sine qua non* nur umgekehrt anzuwenden; bloße Risikohöherung genügt nach h. M. nicht.

Beispiel: Hätte der Arzt A dem Patienten O rechtzeitig das Gegenmittel verabreicht, wäre dieser mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verstorben; das Unterlassen des A ist quasi-kausal.

5. Garantenstellung, § 13 I StGB

Der Täter muss rechtlich dafür einzustehen haben, dass der Erfolg nicht eintritt. Nach der heute h. M. (Funktionenlehre) sind zu unterscheiden: Beschützergaranten, die ein bestimmtes Rechtsgut umfassend vor Gefahren zu schützen haben, und Überwachergaranten, die für eine bestimmte Gefahrenquelle verantwortlich sind.

Beispiel: Mutter M lässt ihr Kleinkind K tagelang unbeaufsichtigt und ohne Nahrung; als Beschützergarantin für Leib und Leben des K trifft sie eine Garantenstellung nach § 13 I StGB.

6. Entstehungsgründe der Garantenstellung

Beschützergarant ist, wer aufgrund enger natürlicher Verbundenheit (Ehe, Verwandtschaft in gerader Linie), einer engen Gemeinschafts- oder Gefahrengemeinschaft, tatsächlicher Übernahme einer Schutzfunktion oder einer Amtsstellung zum Schutz berufen ist. Überwachergarant ist, wer eine Gefahrenquelle im eigenen Herrschaftsbereich beherrscht (Verkehrssicherungspflichten), wer durch pflichtwidriges Vorverhalten eine nahe Gefahr geschaffen hat (Ingerenz) oder wer für das Verhalten Dritter einzustehen hat (Aufsichtspflichten).

Beispiel: Der Hundehalter H lässt seinen aggressiven Hund unangeleint laufen und übernimmt dadurch als Überwachergarant die Verantwortung für die von dem Tier ausgehende Gefahrenquelle.

7. Objektive Zurechnung

Der Erfolg muss sich als Verwirklichung gerade der Gefahr darstellen, deren Abwendung die Garantenpflicht bezweckt (Pflichtwidrigkeitszusammenhang). Bei atypischen Verläufen oder eigenverantwortlicher Selbstgefährdung des Opfers ist die Zurechnung gesondert zu erörtern.

Beispiel: Rettungsschwimmer R schreitet nicht ein, als O ertrinkt; O wäre jedoch ohnehin an einem zeitgleich eintretenden Herzinfarkt gestorben — der Erfolg realisiert dann nicht die Gefahr, deren Abwendung R oblag.

8. Entsprechensklausel, § 13 I a. E. StGB

Das Unterlassen muss der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entsprechen. Bei den reinen Erfolgs- und Verursachungsdelikten hat die Klausel regelmäßig keine eigenständige Bedeutung; erhebliche Bedeutung erlangt sie bei verhaltensgebundenen Delikten, deren Tatbestand eine besondere Begehungsform voraussetzt (etwa Täuschung, Nötigung oder Misshandlung).

Beispiel: V täuscht den O durch Unterlassen einer gebotenen Aufklärung über einen Mangel und bewegt ihn so zum Kauf; das Unterlassen muss dem aktiven Täuschen im Sinne des § 263 StGB entsprechen.

III. Subjektiver Tatbestand

Erforderlich ist Vorsatz hinsichtlich aller Merkmale des objektiven Tatbestandes, also auch bezüglich der Umstände, die die Garantenstellung begründen, der Handlungsmöglichkeit und des rettenden Verlaufs. Ein Irrtum über die tatsächlichen Umstände der Garantenstellung ist Tatbestandsirrtum nach § 16 I StGB; wer diese Umstände kennt, aber seine Rechtspflicht zum Handeln verkennt, unterliegt einem Gebotsirrtum, der nach den Grundsätzen des § 17 StGB zu behandeln ist.

Beispiel: Der Wachmann G weiß nicht, dass ihm überhaupt eine Garantenpflicht gegenüber dem eingesperrten O obliegt, und lässt diesen versehentlich im brennenden Lager zurück; ihm fehlt der Vorsatz bezüglich der garantenbegründenden Umstände.

IV. Rechtswidrigkeit

Die Rechtswidrigkeit ist durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert. Neben den allgemeinen Rechtfertigungsgründen (§§ 32, 34 StGB, Einwilligung) ist beim Unterlassen vor allem die rechtfertigende Pflichtenkollision zu prüfen: Treffen zwei gleichrangige Handlungspflichten zusammen, die der Täter nicht beide erfüllen kann, so handelt er gerechtfertigt, wenn er eine von ihnen erfüllt.

Beispiel: Vater V unterlässt die Rettung seines Sohnes S nur, weil er gleichzeitig seine Tochter T aus derselben Gefahr retten muss und beide Rettungen nicht möglich sind; er handelt gerechtfertigt durch Pflichtenkollision.

V. Schuld

Zu prüfen sind Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und Entschuldigungsgründe (§§ 33, 35 StGB). Beim Unterlassungsdelikt tritt als eigenständiger Prüfungspunkt die Zumutbarkeit normgemäßen Verhaltens hinzu: Wer nur unter erheblicher eigener Gefahr oder unter Preisgabe gewichtiger eigener Interessen retten könnte, handelt nach h. M. entschuldigt. Die Grenze liegt höher als bei § 323c StGB, weil den Garanten eine gesteigerte Einstandspflicht trifft.

Beispiel: Der schwimmunkundige Vater V müsste sich zur Rettung seines ertrinkenden Sohnes S selbst in Lebensgefahr begeben; ihm ist die Rettung nach h. M. unzumutbar, er handelt entschuldigt.

VI. Strafzumessung, § 13 II StGB

Nach § 13 II StGB kann die Strafe nach § 49 I StGB gemildert werden. Die Milderung ist fakultativ; sie kommt vor allem dort in Betracht, wo das Unterlassen im Unrechtsgehalt hinter dem aktiven Tun zurückbleibt, und ist in der Klausur kurz, aber ausdrücklich anzusprechen.

Beispiel: Die Mutter M unterlässt die Rettung ihres Kindes K nur kurzzeitig und mit geringerem Unrechtsgehalt als bei aktivem Töten; das Gericht mildert die Strafe fakultativ nach §§ 13 II, 49 I StGB.

Typische Streitstände

Tun/Unterlassen — Abgrenzung von aktivem Tun und Unterlassen

Die Rechtsprechung bestimmt den Anknüpfungspunkt normativ nach dem Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit, während ein großer Teil der Literatur naturalistisch auf den Einsatz von Energie in Richtung auf den Erfolg abstellt. Praktisch bedeutsam wird der Streit beim Abbruch rettender Kausalverläufe: Wer eine bereits laufende eigene Rettungsbemühung abbricht, unterlässt nach h. M. weiterhin; wer einen fremden Rettungsverlauf abbricht, handelt aktiv.

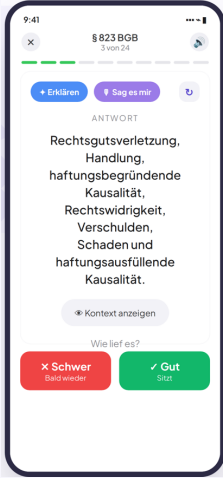
Ingerenz — Pflichtwidrigkeit des Vorverhaltens

Nach st. Rspr. und h. L. begründet nur ein pflichtwidriges gefahrbe gründendes Vorverhalten eine Garantenstellung aus Ingerenz; eine Gegenauffassung lässt jedes gefahrschaffende Vorverhalten genügen. Konsequenz der h. M. ist, dass gerechtfertigtes Vorverhalten — insbesondere Notwehr nach § 32 StGB — keine Erfolgsabwendungspflicht auslöst, weil der Angreifer die Folgen seines eigenen Angriffs zu tragen hat.

Zumutbarkeit — Standort der Zumutbarkeit normgemäßen Verhaltens

Nach h. M. ist die Zumutbarkeit beim unechten Unterlassungsdelikt kein Tatbestandsmerkmal, sondern als übergesetzlicher Entschuldigungsgrund auf der Schuld ebene zu prüfen; eine Gegenauffassung sieht in ihr ein ungeschriebenes Tatbestands- bzw. Pflichtwidrigkeitskorrektiv. Der Streit wirkt sich auf Irrtums- und Teilnahmefragen aus: Nur nach der h. M. bleibt die Haupttat trotz Unzumutbarkeit tatbestandsmäßig und

rechtswidrig und damit teilnahmefähig.



9:41 § 823 BGB 3 von 24

Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer
Bald wieder

Gut
Sitzt



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.